



REQUERIMIENTO DE COMPRA
N° FSS04752/2026
COT ID: 1121-46-COT26
PAC N°52/2026

Santiago, 23 de julio de 2026

Servicio	Comprar 20 cintas para respaldos y una cinta para limpieza
Proceso	Compra 3gil por plataforma www.mercadopublico.cl

I. ANTECEDENTES

La Comisi3n Chilena del Cobre, en adelante Cochilco, es un organismo t3cnico y altamente especializado, que asesora al Gobierno en materias relacionadas con la producci3n de cobre y sus subproductos, y con todas las sustancias minerales met3licas y no met3licas, exceptuando el carb3n y los hidrocarburos. Adem3s, resguarda los intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la fiscalizaci3n y evaluaci3n de la gesti3n e inversiones de 3stas; y asesora a los ministerios de Hacienda y Minería en la elaboraci3n y seguimiento de sus presupuestos.

Entre los servicios que realiza el Departamento de Inform3tica se encuentra el realizar respaldos de la informaci3n contenida en los discos de red, bases de datos de los distintos sistemas, correos electr3nicos, plataformas, log y otros. Para realizar dicha labor se realizan respaldos en forma diaria, semanal y mensual los que se almacenan en cintas que se van reutilizando. Conforme al procedimiento de respaldo, se mantienen cintas con los respaldos mensuales del 3ltimo a3o y se conserva la 3ltima cinta de a3os anteriores. Adem3s, se conservan cintas frente algunos eventos especiales y/o requerimiento de alguna jefatura.

En la reutilizaci3n de cintas, las cintas van perdiendo su durabilidad e integridad de la informaci3n y por esta raz3n vamos cambiando las cintas por cintas nuevas (sin uso), especialmente los respaldos del 3ltimo mes del a3o.

Con el prop3sito de mantener el respaldo de la informaci3n en forma segura, en el sentido de entregar la confianza que la informaci3n podr3 ser restaurada cuando se requiera, sin reescribirla m3s de dos veces, se solicita comprar 20 cintas nuevas y una cinta para limpieza de la unidad de cintas.

Esta contrataci3n fue declarada en el Plan Anual de Compras (PAC) para el a3o 2026, el cual fue aprobado mediante Resoluci3n Aprobatoria Exenta N°11 de 2026 y modificado posteriormente por Resoluci3n Exenta N°44 de abril 2026.

II. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se requieren los siguientes productos, con sus respectivas característic3s mínimas:

Se requiere adquirir 20 cintas nuevas y originales de la marca HPE, para almacenar los respaldos mensuales y anuales, junto con adquirir una cinta para limpieza.

La especificaci3n t3cnica del producto a comprar es el siguiente:

Descripci3n	Cantidad
a) HPE LTO-8 30TB RW Data Cartridge (Q2078A)	20
b) HPE LTO 8 Cleaning Cartridge (C7978A)	1



Cabe señalar, que la oferta debe considerar todos los productos, no se evaluarán ofertas parciales.

III. CONDICIONES DE ENTREGA

Los productos deben ser entregados en las oficinas de Cochilco, en un plazo máximo de 7 días hábiles desde la fecha de emisión de la orden de compra.

IV. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto disponible para la totalidad de los productos solicitados es de **\$2.000.000 impuestos incluidos.**

El pago se efectuará previa recepción conforme de los productos y del documento tributario de cobro por parte del administrador del contrato o funcionario requirente de la Institución.

En el caso que el adjudicatario contare con la respectiva autorización del Servicio de Impuestos Internos (SII), podrá emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE's), utilizando el procedimiento establecido por el SII para estos instrumentos de cobro, debiendo informar, por escrito y oportunamente al administrador de contrato o funcionario requirente de la Comisión.

Se hace presente que el pago correspondiente a los servicios contratados se realizará dentro de los 30 días, luego de recibida y aprobada la factura o boleta respectiva, según lo dispuesto en el artículo 2 quáter de la Ley N.º 21.131 y en el artículo N°133 del Reglamento de Compras Públicas.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica por parte de Tesorería General de la República (TGR), para lo cual el proveedor adjudicado deberá entregar los antecedentes y datos bancarios que posibiliten efectuar el pago que proceda. En caso de no poseer cuenta bancaria alguna, debe darlo a conocer por escrito para así efectuar el pago mediante cheque.

La factura electrónica en el campo 801 debe hacer alusión al número de la orden de compra que se emitirá y copia de ella debe ser enviada desde el sistema de facturación electrónica a la casilla electrónica en formato xml.

Para proceder a ejecutar el pago que corresponda, la Orden de Compra debe encontrarse aceptada por el Proveedor en el Portal.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

a. Revisión del Catálogo de Convenio Marco

Se hace presente lo siguiente:

Descripción	Convenio marco
a) HPE LTO-8 30TB RW Data Cartridge (Q2078A)	No existe en CM
b) HPE LTO 8 Cleaning Cartridge (C7978A)	No existe en CM



Por lo anterior, y para favorecer la competencia, la presente adquisición se realiza a través de compra ágil.

b. Artículo 97 de La Ley N°19.886

Según lo establecido en el Decreto N.º 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Compras Públicas, en su artículo 97, se establece que: *"Mediante la Compra Ágil, las Entidades, a través del Sistema de Información, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM, previa solicitud de, al menos, tres cotizaciones realizadas a través del referido Sistema, pudiendo llevarse a cabo la contratación aun cuando se hubiese obtenido un número de cotizaciones inferior a ese límite."*

VI. ADMISIBILIDAD

Solo se evaluarán las ofertas que cumplan con los siguientes requisitos:

- Cotización del servicio requerido en el punto II.

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para seleccionar la mejor oferta, se evaluarán aquellas cotizaciones recibidas a través de Mercado Público según los siguientes criterios.

Criterio de Evaluación	Ponderación
Precio de los productos	50%
Plazo de entrega	35%
Enfoque de Género	5%
Programa de Integridad	5%
Sustentabilidad	5%
Total	100%

PUNTAJE TOTAL OFERTA = (50%*Precio de los productos) + (35%* Plazo de entrega) + (5%* Enfoque de Género) + (5%*Programa de Integridad) + (5%*Sustentabilidad).

La pauta de evaluación será la siguiente:

a) Precio de los Productos 50%

El precio para considerar corresponde al valor total ofertado por todos los productos. La puntuación por este concepto se obtendrá de la siguiente manera:

OFERTA	NOTA
Precio oferta más económica	7
Precio segunda oferta más económica	6
Precio tercera oferta más económica	5
Precio cuarta oferta más económica	4

Para la evaluación, en caso de que dos ofertas tengan el mismo precio, ambas recibirán la nota del puesto en que estén.

Si se reciben más de 4 ofertas, es decir, desde la quinta posición de oferta más económica, recibirán una nota igual a 3.

Si no existen ofertas dentro del presupuesto disponible, se evaluarán las ofertas económicas que superen el presupuesto siempre que este no exceda por un 30% el presupuesto estimado disponible

b) Plazo de entrega 35%

El plazo de entrega de los productos comprende el tiempo desde la aceptación de la orden de compra y la entrega en Cochilco.

OFERTA	NOTA
Mejor oferta con menor plazo de entrega	7
Segunda mejor oferta con menor plazo de entrega	6
Tercera mejor oferta con menor plazo de entrega	5
Cuarta mejor oferta con menor plazo de entrega	4

Si se reciben más de 4 ofertas, es decir, desde la quinta posición de oferta que tenga un plazo de ejecución mayor, recibirán una nota igual a 3.

Tendrá nota 0 si la oferta no indica plazo de entrega o si dicho plazo es superior al plazo indicado en el punto III. Condiciones de entrega.

c) Enfoque de Género (5%)

Para acreditar este punto, los oferentes deberán presentar sello Empresa Mujer de Chile Proveedores.

- El Oferente tiene sello¹ Empresa Mujer, tiene nota 7
- El Oferente no tiene sello¹ Empresa Mujer, tiene nota 0

Este sello destaca a proveedores inscritos en Mercado Público y que sea liderada por una mujer en caso de persona natural o en aquellas empresas que acreditan que más del 50% de la propiedad pertenece a una o más mujeres y que su representante legal o gerente general sea mujer.

d) Programa de Integridad 5%

Para acreditar este punto, los oferentes deberán presentar el Anexo N°2 declarando la existencia y difusión del Programa de Integridad entre sus colaboradores:

- El Oferente tiene Programa de Integridad, obtiene nota 7
- El Oferente no tiene Programa de Integridad, obtiene nota 0

Tendrá nota 0 si el oferente no presenta el Anexo N°2 firmado.

e) Sustentabilidad 5%

El oferente deberá señalar si cuenta con un procedimiento de gestión de residuos y/o programas y/o políticas de sustentabilidad medioambiental. Se considerará, por

¹ Al momento de realizar la evaluación de este criterio, se revisará en Registro de Proveedores si cuenta con el sello Empresa Mujer.

ejemplo, si presenta políticas de reciclaje, eficiencia energética, medición de huella de carbono, u otras de la misma índole. El oferente deberá presentar el Anexo N°3, así como el respaldo de la medida declarada en el mencionado anexo.

- Tendrá nota 7 si la oferta del proveedor cumple con lo solicitado: El oferente cuenta con un procedimiento de gestión de residuos y/o programas y/o políticas de sustentabilidad medioambiental y el respaldo de la medida declarada.
- Tendrá nota 0 si la oferta del proveedor no cuenta con un procedimiento de gestión de residuos y/o programas y/o políticas de sustentabilidad medioambiental o, si no presenta el respaldo de la medida declarada.

VIII. ADJUDICACIÓN

La Comisión adjudicará la materia objeto de esta contratación a la propuesta más ventajosa, de conformidad a los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en el punto anterior.

Como medida para mejor resolver, la Comisión podrá solicitar, a los oferentes, aclaraciones relativas a cualquiera de los aspectos de sus ofertas, sin que esto pueda interpretarse como una ampliación del proceso.

a. Mecanismo de Resolución de Empate

En caso de presentarse un empate entre dos o más oferentes, se adjudicará el proceso a quien obtenga la nota más alta en la oferta **Precio de los productos**, y si de igual forma se presenta un empate, se adjudicará a quien obtenga la nota más alta en la **Plazo de entrega**.

La Comisión se reserva el derecho de seleccionar la propuesta que estime más conveniente, aunque no fuere la de menor valor, o de rechazar alguna o todas las ofertas, sin expresión de causa, y sin que ello dé derecho a los proponentes a reclamar el reembolso de los gastos en que hubieren incurrido con motivo de su presentación, demostraciones o cualquier otro concepto.

b. Readjudicación

En el caso de que el proveedor adjudicado rechazare la orden de compra emitida a través del portal www.mercadopublico.cl, el organismo comprador quedará facultado para proceder a la readjudicación de la contratación.

IX. OTRAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

a. Administrador del Servicio

Será administrador o requirente del servicio, el jefe del departamento de informática o quien la subrogue o reemplace o designe. Sus funciones serán, entre otras, las siguientes:

- i. Enviar formulario "Solicitud de Compras de Bienes y Servicios" indicando detalles de la contratación.
- ii. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de la contratación del servicio.

- iii. Supervisar y controlar la prestación del servicio contratado, velando por su cumplimiento, calidad y plazos estipulados.
- iv. Colaborar y asistir al proveedor en el ámbito de sus competencias, para el adecuado cumplimiento del servicio contratado.
- v. Autorizar por escrito adecuaciones y resolver situaciones coyunturales que no constituyan modificaciones de la contratación.
- vi. Plantear al proveedor las observaciones o recomendaciones que se estimen convenientes.
- vii. Si el proveedor no cumple con los plazos establecidos para entregar el producto / servicio, el administrador deberá comunicárselo a la Encargada de Adquisiciones, quien evaluará y solicitará tramitar la aplicación de multa, en caso de que corresponda o el término anticipado del servicio.
- viii. Realizar la evaluación parcial del proveedor (en caso de que la prestación considere parcialidades, mensualidades o hitos). Lo mismo deberá realizar al término de su contratación, para efectos de ser cargado a la plataforma de compras públicas.
- ix. Coordinar y solicitar a la Encargada de Adquisiciones su renovación, en caso de que la contratación lo considere.
- x. Dar recepción conforme a los servicios contratados y a los documentos tributarios de cobro asociados a la prestación, mediante formulario de Recepción Conforme (RC), dentro del plazo señalado en la notificación por parte del Departamento de Finanzas.
- xi. Informar al Departamento de Finanzas, mediante formulario de Recepción No Conforme (RCN), en caso de que el documento tributario tenga alguno de los siguientes errores que implique reclamar la factura (no pago), por sistema:
 - Error en cobro del servicio (ejemplo, mensualidad, cuota, valor UF, valor US\$; entre otros).
 - Error en la información contenida en el documento tributario.
 - Falta de información en documento tributario, tal como el número de orden de compra, información de cuota a pagar.

b. **Formalización de la Contratación:** Solo se requiere para formalizar esta contratación la emisión de la orden de compra, que sea aceptada por el proveedor.

c. **Garantías:** No requiere.

d. **Multas por Atraso Injustificado en la Prestación del Servicio**

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- i. **Por el atraso en la entrega de la prestación de los servicios:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (I.V.A. incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
- ii. **Por el incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (I.V.A. incluido).

El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

- iii. Atraso en la entrega de la prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de retraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles desde la notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (I.V.A. incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

Lo dicho no obsta a que la Comisión Chilena del Cobre pueda perseguir las responsabilidades civiles indemnizatorias correspondientes.

e. Procedimiento.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que esta se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o por carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

X. PROBIDAD DEL PROVEEDOR

a. Pacto de Integridad

El proveedor declara que, por el sólo hecho de participar en esta contratación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo.

Especialmente, acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con el presente contrato, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- i. Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- ii. No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza o monto, a ningún funcionario público en relación con la ejecución del contrato, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en la contratación.
- iii. No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
- iv. Revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para la presente contratación, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.
- v. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en la ejecución contractual.
- vi. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en el contrato.
- vii. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas



por sus empleados, dependientes, asesores o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Asimismo, si se observare algún incumplimiento por parte del proveedor del presente pacto de integridad facultará a Cochilco a dar término anticipado del contrato.

XI. NOTIFICACIONES

Las notificaciones que deban practicarse al contratista se realizarán mediante el correo electrónico informado en su Ficha del Registro de Proveedores, conforme el artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Será responsabilidad del proveedor mantener dicha dirección de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Administradora de contrato.

XII. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales que puedan derivar del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, y se someten a la competencia territorial de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

XIII. DOCUMENTOS INTEGRANTES

La relación contractual entre el Proveedor y Cochilco se regirá por los siguientes documentos:

- a. Ley N° 19.886 y su Reglamento.
- b. La cotización del proveedor.
- c. Órdenes de compra que sean emitidas durante la vigencia del servicio.

Los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, en especial respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro.

XIV. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE COMPRA

Según lo solicitado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en su artículo 13, el personal que participa en los procesos de compra y ejecución contractual deben realizar su declaración de intereses y patrimonio en la plataforma que dispone para ello la Contraloría General de la Republica.

Para la presente contratación, se identifican los siguientes funcionarios, así como su perfil dentro del procedimiento de contratación y el estado de su declaración de intereses y patrimonio.

Funcionario	R.U.N.	Perfil	Estado DIP	Actualización marzo 2026
		Requirente de Compra y evaluador de la compra ágil	Realizada	Realizada
		Participantes de la Unidad de compra o unidad equivalente	Realizada	Realizada
		Participantes de la Unidad de compra o unidad equivalente	Realizada	Realizada

XV. CONCLUSIÓN

A partir de los antecedentes expuestos en los puntos anteriores, se concluye que la contratación requerida resulta procedente mediante el mecanismo de Compra Ágil, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Compras Públicas.

Se imputa el gasto que demande la contratación del servicio requerido al subtítulo 22, ítem 04 asignación 009, "Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales", del presupuesto vigente de la Comisión Chilena del Cobre.